

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 996/2538

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นายสุพจน์ สุขสวัสดิ์ กับพวก

จำเลย

นายสมร ทองดี จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 192, มาตรา 218, มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตาม ศาลล่างให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ไม่เกิน 5 ปี ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งจำเลยที่ 2 ยื่น ฎีกาภายในระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ขยายแต่ฎีกาของจำเลยที่ 2 ทุกข้อล้วนเป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาข้อ 4.1 ที่ว่าโจทก์ฟ้องว่าเหตุเกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2536 แต่นำสืบว่าเหตุเกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 และราคาทรัพย์สินที่ถูกลักก็แตกต่างกับราคาตามฟ้องมากนั้น ถือได้ ว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ในการ พิเคราะห์แตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้อง ศาล ต้องยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง แต่ ศาลอุทธรณ์เห็นว่าข้อแตกต่างเป็นเพียง รายละเอียดนั้นไม่ถูกต้อง อันเป็นปัญหาข้อ กฎหมายที่สมควร ได้รับการวินิจฉัย ขอศาลได้โปรดรับไว้พิจารณาต่อไปด้วย หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้น พิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ประกอบมาตรา 265, 335(1)(7) ประกอบมาตรา 336 ทวิ ที่แก้ไขแล้ว เรียงกระทง

ลงโทษในความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ประกอบมาตรา 265
จำคุกคนละ 6 เดือน ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7)
ประกอบมาตรา 336 ทวิ จำคุกคนละ 3 ปี รวมจำคุกคนละ 3 ปี 6 เดือน ศาลอุทธรณ์
ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 99)
จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 100)

คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลย
ที่ 2 ไม่เกิน 5 ปี ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า วันเกิดเหตุและราคาทรัพย์สิน
ตามฟ้อง แตกต่างกับวันเกิดเหตุและราคาทรัพย์สินในทางพิจารณา ต้องยกฟ้อง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง นั้นเห็นว่าข้อแตกต่าง
ต่างดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดมิใช่ข้อสาระสำคัญ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม ดังนั้น ฎีกาจำเลยจึงไม่เป็นสาระแก่คดี
อันควรได้รับการวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ให้ยก
คำร้อง

คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลย
ที่ 2 ไม่เกิน 5 ปี ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า วันเกิดเหตุและราคาทรัพย์สิน
ตามฟ้อง แตกต่างกับวันเกิดเหตุและราคาทรัพย์สินในทางพิจารณา ต้องยกฟ้อง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสอง นั้นเห็นว่าข้อแตกต่าง
ต่างดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดมิใช่ข้อสาระสำคัญ ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม ดังนั้น ฎีกาจำเลยจึงไม่เป็นสาระแก่คดี
อันควรได้รับการวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ให้ยก
คำร้อง

(สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>